Anexo

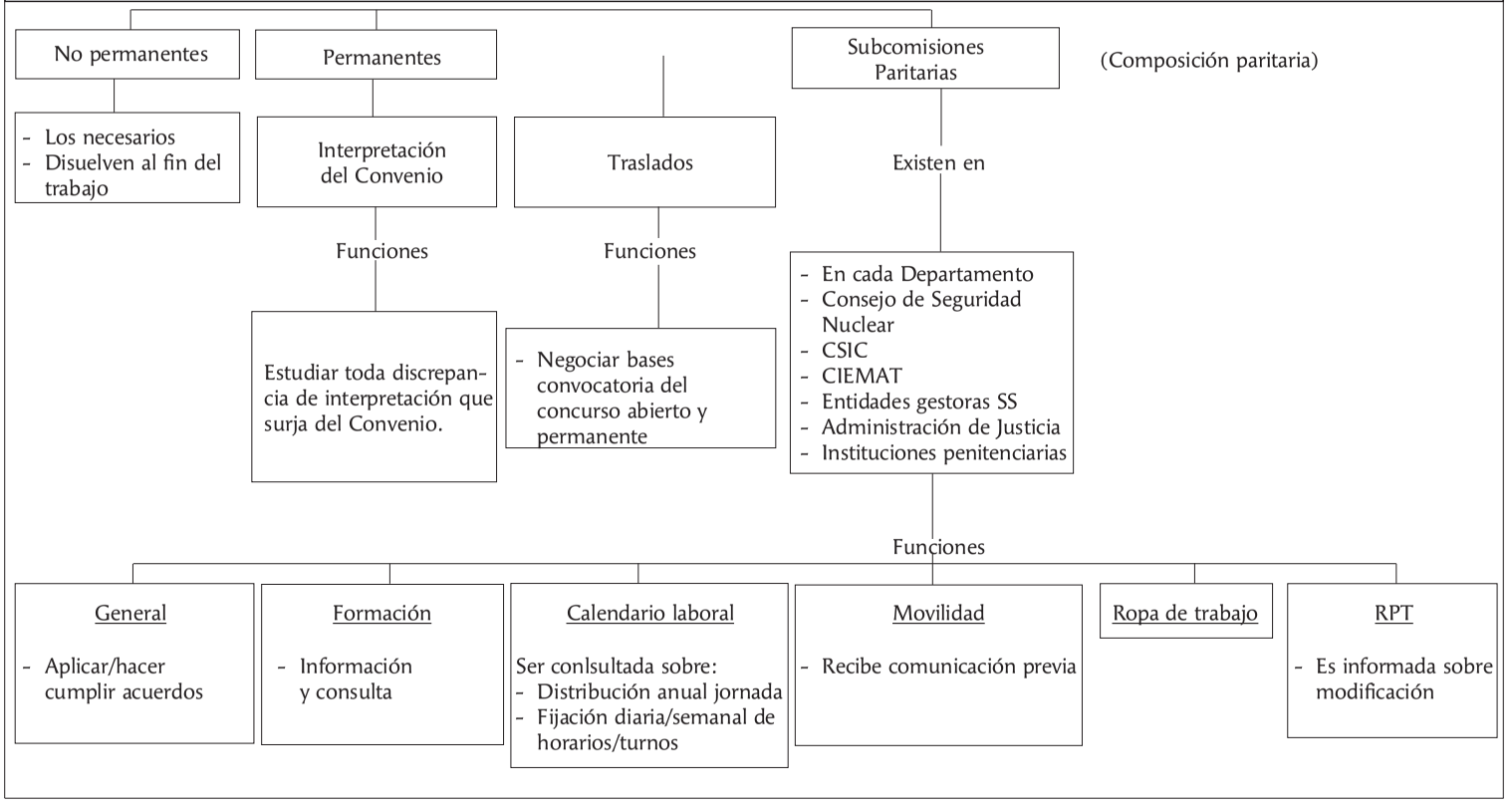
Esquema-resumen. IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General del Estado.

IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración General del Estado

IV Convenio Colectivo Único		
Ámbito de aplicación	- Personal Laboral AGE y Organismos Autónomos. - Personal Laboral de la Administración de Justicia no transferida. - Personal Laboral de la Administración de la Seguridad Social. - Personal Laboral del Instituto de Gestión Sanitaria (Servicios Centrales /periféricos). - Personal Laboral del Consejo de Seguridad Nuclear. - Personal Laboral Agencia de Protección de Datos. - Personal Laboral Museo Nacional centro de Arte Reina Sofía. - Personal Laboral Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.	
Comisión negociadora	**Función**	Órgano encargado de la negociación en el marco del Convenio único.
	Composición	30 miembros: - 15 parte AGE. - 15 parte personal laboral.
	Acuerdos	- Igual que la Comisión Paritaria. - Inscripción de acuerdos en: • Registro Central de Convenio. • BOE.
Comisión Paritaria	**Función**	Órgano máximo de interpretación, vigilancia, seguimiento, estudio y aplicación de lo pactado en el presente Convenio colectivo durante su vigencia.
	Composición	15 personas en representación de cada una de las partes.
	Funciones más importantes	- Interpretar la totalidad del articulado, disposiciones y anexos del convenio, vigilar y exigir su cumplimiento. - Emitir los informes preceptivos que le sean requeridos en virtud de lo dispuesto en el presente Convenio colectivo. - Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que, derivadas de la aplicación del presente Convenio, se planteen por la Administración, los sindicatos firmantes, u otros órganos de composición paritaria reconocidos en este Convenio. - Intervenir en la solución de conflictos colectivos, que se susciten en el ámbito del Convenio, en los términos que se establecen en el mismo. - Crear los grupos de trabajo que se consideren necesarios, determinar su composición y funciones y coordinar su actuación, así como crear Subcomisiones Paritarias- - Emitir informes y propuestas a las partes en negociaciones de ámbito superior que afecten al personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Convenio. - Recibir información periódica sobre la evolución del empleo en el ámbito del Convenio. - Etc.

Comisión Paritaria *(continuación)*	**Grupos de trabajo**	- Composición: - Carácter permanente. • Grupo de Trabajo de Interpretación del Convenio Único: estudia toda discrepancia de interpretación o matiz que surja de los artículos y cláusulas del Convenio. • Grupo de Trabajo de Traslados: negocia las bases de la convocatoria del concurso abierto y permanente, recibe información sobre puestos a cubrir y resuelve alegaciones que se formulen contra la adjudicación provisional de puestos de trabajo en el concurso abierto y permanente.
	Subcomisiones paritarias	- Representantes de cada una de las partes firmantes del Convenio, cuyo número, por cada una de las partes, no podrá ser superior a 15. - Funciones: • Generales: aplicar y hacer cumplir acuerdos de la Comisión Paritaria. • Materia de calendario laboral y jornada. • Materia de ordenación de RRHH y movilidad. • Materia de ropa de trabajo y uniformidad. • Materia de Relación de Puestos de Trabajo. • Expedientes a resolver en 3 meses. • Cualquier otra función que atribuya el Convenio.

Grupos de trabajo y subcomisiones



Organización del trabajo y sistema de clasificación del personal		
Organización del trabajo	- Facultad de AGE.	
	- Son criterios inspiradores	• Planificación/ordenación Recursos Humanos. • Adecuación /suficiencia de plantilla. • Adecuada/eficaz adscripción profesional de trabajador. • Profesionalización/promoción del trabajador. • Identificación/valoración del puesto de trabajo. • Racionalización/simplificación/mejora del trabajo.

Sistema de clasificación del personal

Criterios estructuración

- Grupo profesional.
- Familia profesional.
- Especialidad.

Fin de

- Ordenar puestos según nivel de titulación, formación y capacitación.
- Ordenar movilidad del personal.
- Favorecer la promoción del personal.

Grupo y Familia Profesional

Grupo
=
Agrupa aptitud, titulaciones y contenido de la prestación laboral.

Familia Profesional
=
agrupa titulaciones, cualificaciones, Profesiones, oficios y ocupaciones.

Especialidad

Establece el perfil profesional agrupando.

- Contenidos.
- Competencias profesionales.
- Especificaciones técnicas.

Grupos profesionales	
Grupo M3	• Título clasificado en el Nivel 3 del MECES o equivalentes.
Grupo M2	• Título clasificado en el Nivel 2 del MECES o equivalentes.
Grupo M1	• Título clasificado en el Nivel 1 del MECES o equivalentes.
Grupo E2	• Título de Bachiller o Técnico equivalentes.
Grupo E1	• Título de Graudado en ESO o Título Profesional Básico o equivalentes.
Grupo E0	• Sin titulación prevista en el sistema educativo.

<table>
<tr><th colspan="3">Modificación condiciones de trabajo y movilidad funcional y geográfica</th></tr>
<tr><td>Modificación Sustancial condiciones de trabajo</td><td colspan="2">• Competencia: AGE
– Titular de la Subsecretaría u órgano competente en materia de personal.
• Tipos: individual/colectivo.
• Causas: técnicas/eficiencia organizativa/mejoría prestación servicios pública.</td></tr>
<tr><td>Modalidad funcional</td><td colspan="2">• Competencia: AGE
– Titular de la Subsecretaría u órgano competente en materia de personal.
• Tipo: entre puestos dentro del grupo, con las limitaciones del trabajador, que se complementan con formación.
• Límites:
a) Dignidad del trabajador.
b) Retribución del puesto que desempeñe.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Desempeño de puestos de distinto grupo</td><td colspan="2">• Causa: necesidad del servicio, razones técnicas y eficiencia organizativa/mejor prestación servicios públicos.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• Tipos: funciones de grupo superior o grupo inferior.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• Límite: titulación del trabajador y su dignidad. Retribución = del puesto desempeñado.</td></tr>
<tr><td>• Encomienda de función inferior</td><td>• Percibe retribución puesto de origen.
• No más de un mes en un año.</td></tr>
<tr><td>• Grupo profesional superior</td><td>a) Preferidos los del grupo inmediato inferior.
b) No más de 8 meses en 2 años.
c) Superados los plazos = se cubre puesto por concurso abierto y permanente.
d) No se puede modificar grupo profesional.</td></tr>
<tr><td>Sin cambio de funciones</td><td colspan="2">• Si traspasa límites centro trabajo y dentro ámbito misma localidad o municipio = Por necesidad del servicio.</td></tr>
<tr><td>Desplazamiento temporal</td><td colspan="2">• Razones técnicas, organizativas o de prestación de servicios público.
• No puede ser superior a 12 meses.</td></tr>
<tr><td>Traslado obligatorio</td><td colspan="2">• Razones técnicas, eficiencia organizativa y mejor prestación del servicio.
• Tipos: Individual/colectivo.</td></tr>
</table>

Sistemas de provisiones de vacantes y promoción (I)			
Principios generales	- Aplica atendido a grupos de clasificación. - Aplica atendido a grupos los niveles de titulación académica.		
Sistemas de provisión	- Enumeración	• Concurso abierto y permanente. • Promoción profesional. • Ingreso libre.	Tienen carácter intedepartamental.
Concurso abierto y permanente	- Sistema ordinario de provisión. - Pueden participar Personal Laboral fijo que cumple requisitos: • Antigüedad mínima de 2 años en el último puesto obtenido de forma definitiva (regla general). • Los que determine la convocatoria. - Destino obtenido ➔ carácter definitivo. - Tiene 4 resoluciones anuales de carácter interdepartamental. - Méritos baremables: • Antigüedad. • Méritos profesionales. • Translado obligatorio a un centro en distinta localidad. • Conocimiento de lenguas oficiales.		

Sistema de provisión de vacantes y promoción (II)			
Concurso extraordinario	- Por razones organizativa o como consecuencia de la planificación global en los planes de ordenación de recursos humanos. - Convocatoria previo acuerdo de la Comisión Paritaria. - No se exige la permanencia mínima de 2 años en el último puesto definitivo para participar en el concurso abierto y permanente.		
Indemnizaciones y plazos de incorporación	- No generan derecho a indemnización. - Destino no renunciable (regla general).		
	- Plazo incorporado	3 días hábiles.	No hay cambio de residencia.
		1 mes.	Si hay cambio de residencia/ reingreso al servicio activo.
Promoción Interna y acceso libre			
Participan	- Trabajadores fijos del grupo inmediato inferior y dos años de servicios efectivos.		
	- Trabajador fijo (con 2 años permanencia y con título).		Prom. interna grupo E2 al M2.
	- Trabajador fijo (con 10 años y sin título).		Prom. interna grupo E0 al E1.
Plazas no previstas en promoción			Acumulan al turno libre.
Reserva plazas personas con discapacidad			Mínimo 7% vacantes convocadas.

<table>
<tr><th colspan="5">Sistema de provisión de vacantes y promoción (III)</th></tr>
<tr><td>Los sistemas de selección</td><td colspan="4">- Principios aplicables: Igualdad - Mérito - Capacidad - Publicidad.
- Concurso = valora:
• Méritos profesionales.
• Méritos académicos.
• Antigüedad.
- Oposición = valora conocimientos e incorpora prueba práctica ➜ Valora capacidades.
- Concurso - oposición = se considera que la experiencia es elemento esencial para saber idoneidad y capacidad.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">Otras formas de movilidad</td><td>Por razón de violencia género</td><td colspan="3">Derecho al traslado a puesto en distinta localidad (con copia orden protección/informe M.F.)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Por razón de violencia género y violencia terrorista</td><td colspan="2">Reserva puesto de origen = Si pasan 6 meses</td><td>• Regreso a puesto.
• Continua en nuevo (por 18 meses).</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cese - incorporación a puesto</td><td>• 3 días hábiles: no implica cambio residencia.
• 1 mes: hay cambio de residencia.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Movilidad entre administraciones: con acuerdo de reciprocidad</td></tr>
<tr><td>Permuta</td><td colspan="3">- Entre trabajadores fijos en activo.
- En 5 años no se autoriza otra permutación y régimen de contratación.
- En 5 años no se autoriza otra permuta
- Si trabajador = resta menos 5 años para jubilación forzosa = no autoriza.
- Anula = si algún trabajador - Jubila voluntariamente en 2 años siguientes.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Protección a la maternidad</td><td colspan="2">- Garantizar la protección durante</td><td>• El embarazo.
• Tras el parto.
• La lactancia.</td></tr>
<tr><td>- Derecho a</td><td>• Adaptación del tiempo de trabajo.
• Adaptación de condiciones.</td><td>Si no es posible ➜ cambio de puesto.</td></tr>
<tr><td>Protección de la salud</td><td colspan="2">- Motiva</td><td>• Incapacidad permanente total.
• Disminución de capacidad.
• Razones de salud y posibilidades de rehabilitación.
• Discapacidad en grado igual o superior al 33%.</td></tr>
</table>

Sistema de provisión de vacantes y promoción (IV)		
Convocatoria (contenido)	- Número - características de las plazas. - Sistema selectivo, desarrollo y valoración. - Requisitos exigidos. - Baremos.	
Órgano de selección	- Requisitos = Pertenencia a grupo profesional igual o superior al puesto convocado. - Realiza propuesta de aprobados o de mayor a menor. - Mínimo = 4 represantantes Admon. (1 Presidente- 1 Secretario) - 3 de los trabajadores. - Potestativo = Asesores especialitas.	
Período de prueba	- No computa tiempo incapacidad temporal. - Grupos M3 y M2: tres meses. - Resto de grupos: un mes. - Personal sin titulación = 15 días laborables.	Transcurrido = Automáticamente admitido. Durante el mismo = se puede extinguir relación sin derecho de indemnización.

Jornada y horarios	**Jornada general**	37 horas y media semanales (1.642 h/año).	
	Calendario laboral	Es la fijación diaria y semanal de horarios y turnos. (Aprobado antes del 28 de febrero)	
	Jornada reducida	• Continua e ininterrumpida de 5 h. diarias (75% de retribuciones). • Cuidado de famliar en 1º grado: reducción hasta el 50% de la jornada. • Cuidado persona mayor; hijo menor 12 años; persona con discapacidad; familiar con enfermedad grave (flexibilización en un máximo de 1 h). • Cuidado de menor afectado por cáncer (reducción de al menos la mitad de la jornada). • Excepción: carácter personal y temporal = modificación horario fijo en máximo 2. h (conciliación vida familiar).	
	Pausa	30 minutos si jornada continua es de mínimo 5 h y media.	
	Jornada de verano	16 junio a 15 septiembre; de 6 h y 30 minutos continuadas diarias.	
	Horas extraordinarias	• Si exceden de 37,5 h/semana. • Compensan = días de descanso.	Máximo: 60 h/año.

<table>
<tr><th colspan="4">Vacaciones, licencias y permisos (I)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Vacaciones</td><td colspan="3">- 22 días hábiles por año completo (sábado no es día hábil).
- Disfrutan dentro año natural y hasta 31 de enero año siguiente.</td></tr>
<tr><td>- Incremento de días</td><td>23 días hábiles
24 días hábiles
25 días hábiles
26 días hábiles</td><td>Si 15 años servicios
Si 20 años servicios
Si 25 años servicios
Si 30 o más servicios</td></tr>
<tr><td colspan="3">- Acumulación: con maternidad, lactancia y paternidad.</td></tr>
<tr><td>- Coincide con</td><td colspan="2">• Maternidad = se interrumpen vacaciones.
• Incapacidad temporal = se interrumpen las vacaciones.</td></tr>
<tr><td>Licencias</td><td>- Sin sueldo por asuntos propios</td><td colspan="2">• Si tienen mínimo 1 año servicios efectivos.
• 3 meses cada dos años.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="2">Vacaciones, licencias y permisos (II)</th></tr>
<tr><td>Permisos
(son retribuidos)</td><td>- Matrimonio o registro de pareja de hecho: 15 días naturales.
- Nacimiento, acogimiento o adopción de hijo: 2 días.
- Muerte, accidente o enfermedad grave/ o hospitalización cónyuge o pareja de hecho/ o de 1 familiar dentro del 1er grado:
• 3 días hábiles = misma localidad.
• 5 días hábiles = distinta localidad.
- Si fallece cónyuge, pareja hecho o hijos: Permiso adicional no retribuido: 1 mes máximo.
- Muerte, accidente, enfermedad grave y hospitalización de familiar hasta 2º grado:
• 2 días hábiles misma localidad.
• 4 días hábiles distinta localidad.
- Traslado de domicilio:
• 1 día misma localidad.
• 2 días distinta localidad.
- Deber inexcusable público o personal. Deber en relación a la vida familiar: tiempo indispensable.
- Técnicas fecundación: tiempo indispensable.
- Mujer trabajadora y para examen prenatal: tiempo indispensable.
- Mujer trabajadora en estado de gestación:
• Permiso retribuido a partir semana 37 embarazo.
• En gestación múltiple a partir semana 35 embarazo.</td></tr>
</table>

Vacaciones, licencias y permisos (II)	
Permisos (son retribuidos)	- Lactancia hijo menor 12 meses (trabajadora): • 1 hora ausencia (división en 2 fracciones). • Reducción jornada en 1 h (alternativo). - Adopción internacional (solo retribuciones básicas): hasta 2 meses. - Hijos prematuros / o necesidad hospitalización: ausencia máximo 2 horas. - Asuntos particulares: • Hasta 6 días al año (no acumulan a vacaciones) • 2 días adicionales al cumplir el 6º trienio incrementándose en 1 día adicional por trienio a partir del 8º. - 24 y 31 diciembre. - Permiso posterior a toma posesión: • 3 días hábiles ➔ No cambia de residencia. • 1 mes ➔ Sí cambia de residencia. - Tiempo para consulta médica: tiempo indispensable. - Hijos/as con discapacidad psíquica, física o sensorial: 2 horas de flexibilidad horaria.

Formación	
Principios generales	El personal tiene derecho a que se le facilite: - Estudios para obtener títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente. - Cursos de perfeccionamiento profesional. - Cursos de capacitación o reconversión profesional de acuerdo con lo previsto en Ley Orgánica 5/2002.
Preferencia	Personas afectadas por procesos de reorganización administrativa (con participación de los representantes de los trabajadores).
Planes de formación	- Negociados con las organizaciones sindicales. - Para el desarrollo y adquisición de capacidades profesionales.
Tiempos para la formación	- Tiempo de asistencia a los cursos = se considera tiempo de trabajo si son en horario laboral. - Pueden asistir a cursos en situación de permiso por nacimiento y excedencia por motivos familiares.
Permisos	- Retribuidos para exámenes finales/pruebas selectivas: tiempo necesario para su celebración y desplazamiento. - Para asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional fuera de la AGE, con contenido relacionado con el puesto de trabajo o carrera profesional-administrativa: máx. 40 h./año. - No retribuido para cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con la función pública (si la gestión del servicio y organización del trabajo lo permiten): 3 meses.

Incompatibilidades	Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

<table>
<tr><th colspan="4">Suspensión y extinción del contrato (I)</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Suspensión con reserva de puesto</td><td rowspan="4">Nacimiento, adopción del progenitor diferente de la madre biológica, y, riesgo durante el embarazo o la lactancia natural</td><td>- Nacimiento, adopción</td><td>• Máximo 16 semanas ininterrumpidas.
• Amplía a dos semanas si parto múltiple o discapaciad del hijo.
• Seis semanas después del parto.</td></tr>
<tr><td>- Hijo prematuro u hospitalización del niño</td><td>• Permiso nacimiento ➔ ampliación a máximo 13 semanas adicionales.</td></tr>
<tr><td>- Riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia</td><td>• Suspensión finaliza día inicio de maternidad o cuando el lactante cumpla 9 meses.</td></tr>
<tr><td>- Adopción internacional</td><td>• Suspensión se puede iniciar hasta 4 semanas antes de resolución.</td></tr>
<tr><td colspan="3">- Privación de libertad = si no hay sentencia firme.
- Reservista voluntarios = en la fase de activación.
- Servicios temporales en organización internacional o programa cooperación internacional (Reincorporación en 1 mes ➔ Si no excedencia por interés particular).
- Nombramiento de alto cargo o personal eventual (Reincorporación en 1 mes ➔ Si no excedencia por interés particular).
- Suspensión provisional y suspensión firme.
- Nombramiento como funcionario en prácticas.
- Invalidez permanente en caso de revisión por mejoría.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="4">Suspensión y extinción del contrato (II)</th></tr>
<tr><td rowspan="8">Excedencia voluntaria</td><td colspan="3">• No devenga derechos económicos
• No cuenta para antigüedad y promoción</td></tr>
<tr><td>Por interés particular</td><td colspan="2">• Trabajador fijo con 1 año antigüedad.
• Periodo mínimo de 4 meses. Duración máxima indefinida</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Cuidado de hijos, cónyuge y familiares</td><td>• Desde el nacimiento.
• Desde fecha resolución judicial o administrativa.
• Duración:
a) Máxima 3 años (Regla general).
b) Máxima 5 años (Discapacidad).
• Cada hijo extingue la excedencia anterior.
• Tiempo de computa:
- Antigüedad y promoción.
- Excedencia voluntaria interés particular.</td><td>Por cuidado de hijos</td></tr>
<tr><td>• Máximo de 3 años.
• Atiende a:
- Cónyuge.
- Conviviente.
- Ascendiente (hasta 2º grado).
- Descenciente (hasta 2º grado).
• Causa:
- Edad.
- Accidente.
- Enfermedad.
- Discapacidad.
• Tiempo computa: para antigüedad.
• Reserva de puesto:
- 2 primeros años ➔ el mismo puesto
- Resto ➔ un puesto del mismo grupo, familia y/o especialidad</td><td>Por cuidado de familiares</td></tr>
<tr><td>Por aplicación de normativa de Incompatibilidades</td><td colspan="2">• No necesita antigüedad previa.
• Por obterner puesto en sector público.
• Puesto interino/temporal = no habilita a esta situación.</td></tr>
<tr><td>Por agrupación familiar</td><td colspan="2">• No necesita antigüedad previa.
• Mínimo 2 años y máximo indefinido.
• Ámbos cónyuges en el sector público.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Violencia de género y violencia terrorista</td><td colspan="2">• Sin necesidad de servicios previos.</td></tr>
<tr><td>• Primeros 6 meses</td><td>- Reserva de puesto.
- Computa para antigüedad, promoción y derechos de SS.</td></tr>
<tr><td>• Cabe</td><td>- Prórroga por 3 meses cada una.
- Prórroga hasta máximo 18 meses.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• Retribuciones íntegras: 2 primeros meses.</td></tr>
</table>

Suspensión y extinción del contrato (III)				
Excedencia forzosa*	Cargo público o función sindical	• Reserva puesto de trabajo. • Computa para antigüedad. • Se accede por elección, designación o nombramiento.		
	Extinción de sanción de suspensión de duración superior a 6 meses	• Cumplida ya la sanción de suspensión.		
		• Si no se le concede reingreso en 6 meses.		
		• Derecho a	- Salario base. - Pagas extraordinarias. - Antigüedad.	
	Por privación de libertad	• Trabajador en	- Servicio activo. - Excedencia con reserva P. - Suspensión con reserva P.	Sentencia firme y privación de libertad
		• Una vez en libertad	- Piden reingreso en el plazo de 1 mes. - No concede en 6 meses.	
		• Pasados 6 meses perciben	- Salario base. - Pagas extraordinarias. - Antigüedad.	
		• Si tercer grado penitenciario ➔ Cabe reingreso provisional		
Extinción	• En los puestos de extinción ET.			
Jubilación	• Ordinaria y régimen jurídico aplicable ➔ normativa general de SS.			

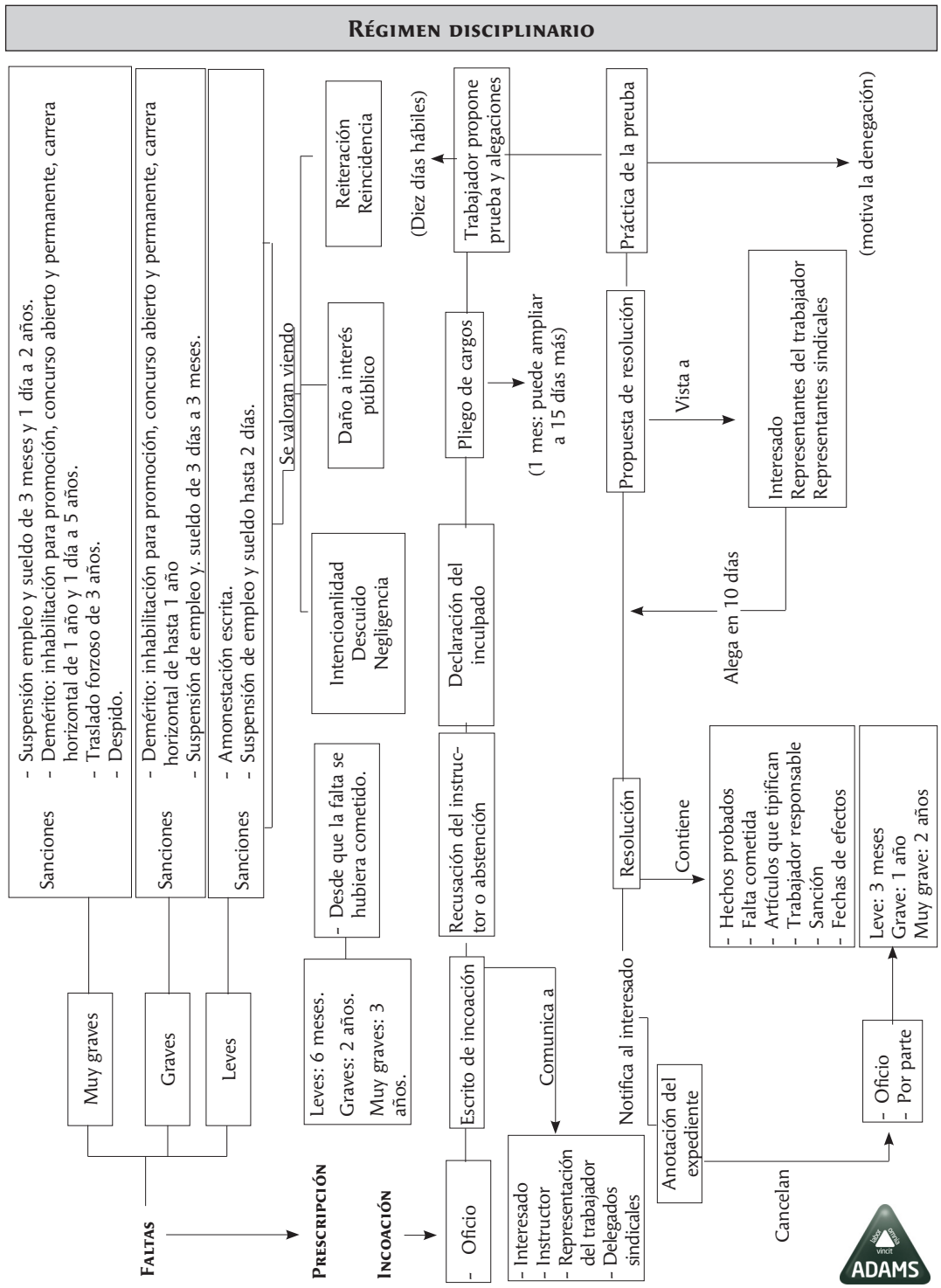
* No se puede ejercer otra actividad en el Sector Público.

Salud laboral y acción social: la movilidad			
Funcional por incapacidad laboral	• Incapacidad permanente total. • Vacante de igual o inferior grupo.		
Disminución de la capacidad	• Pide trabajador o lo decide la Administración. • A puesto de igual o inferior grupo. • Refiere informe del Servicio de PRL.		
Razones objetivas	• Razones de salud y posibilidad de rehabilitación de trabajador, cónyuge, pareja de hecho acreditada o hijos a cargo.		
Protección a la maternidad	• Protección de madre y feto.		
	• Adaptación	- Condiciones. - Tiempo. - Turno.	de trabajo
	• Da cambio temporal de puesto o funciones.		

Estructura salarial (I)			
Salario	• Percepción económica en dinero o en especie que retribuye servicios laborales o retribuyendo trabajo efectivo o periodos de descanso.		
Estructura retributiva	• Salario base.*		
	• Pagas extraordinarias.*		
	• Retribuciones personales	- Antigüedad.* - Complemento personal antigüedad.* - Complemento personal de unificación.* - Complemento personal absorbible. - Complemento personal de encuadramiento.	
	• Complementos salariales	- De puesto de trabajo. - Cantidad o calidad de trabajo. - De residencia.*	
	• Percepción no salarial = Indemnizaciones y suplidos. • Retribución en especie.		
Desarrollo de estructura retributiva	• Salario base = se percibe en 12 mensualidades.		
	• Pagas extraordinarias	En junio y diciembre.	
		Cuantía :1 mes	- Salario base. - Antigüedad. - Comp. personal por antigüedad consolidada.
	• Retribuciones personales	- Antigüedad: cada 3 años /múltiplos de 3 años de servicios efectivos. - Complemento personal antigüedad: antigüedad hasta 31/12/1998.	
	• Complementos salariales	De puesto	- Modalidad A: Responsabilidad/Mando/Jefatura. - Modalidad B: Atención directa al público. - Modalidad C: Manejo fondos públicos. - Modalidad D: Por condiciones adversas.
		De nocturnidad	- Modalidad A: Prestación servicio nocturno igual o superior a 1/3 de jornada. - Modalidad B: Prestación servicio nocturno igual o superior a 1/2 de jornada. - Modalidad C: Prestación servicio nocturno igual o superior a 2/3 de jornada.
		De turnicidad	- Modalidad A: Servicios públicos es continua las 24 h. - Modalidad B: Servicios públicos no menos de 18 h ni superior a 20 h. - Modalidad C: Servicios públicos no menos de 12 ni superior a 14 h.
		De disponibilidad horaria	- Modalidad A: Servicios públicos en horarios distinto hasta un 10% de jornada. - Modalidad B: Servicios públicos en horario distinto hasta un 20% de jornada.

* Actualización anual.

Desarrollo de estructura retributiva *(continuación)*	• Complementos salariales	Jornada partida	- Modalidad A: la jornada partida afecta a 2 tardes a la semana. - Modalidad B: la jornada partida afecta a 4 tardes a la semana.
		Prolongación de jornada	- Servicios por encima de la jornada. - Límite 40 h. semanales.
		Trabajo en domingos y festivos	- Prestación excepcional.
		De obra	- Tarea de campo en obra pública.
		Cantidad/ calidad	- Horas extraordinarias. - Productividad (por obtención objetivos).
		Residencia	
	• Percepción no salarial	- Indemnización o suplido(quebranto de moneda, desgaste de útiles o herramientas, adquisición prendas, plus de distancia y locomoción).	


Régimen disciplinario
Faltas
Muy graves
Graves
Leves
Sanciones
- Suspensión empleo y sueldo de 3 meses y 1 día a 2 años.
- Demérito: inhabilitación para promoción, concurso abierto y permanente, carrera horizontal de 1 año y 1 día a 5 años.
- Traslado forzoso de 3 años.
- Despido.
Sanciones
- Demérito: inhabilitación para promoción, concurso abierto y permanente, carrera horizontal de hasta 1 año
- Suspensión de empleo y. sueldo de 3 días a 3 meses.
Sanciones
- Amonestación escrita.
- Suspensión de empleo y sueldo hasta 2 días.
Se valoran viendo
Intencioanlidad
Descuido
Negligencia
Daño a interés público
Reiteración
Reincidencia
Prescripción
Leves: 6 meses.
Graves: 2 años.
Muy graves: 3 años.
- Desde que la falta se hubiera cometido.
Incoación
- Oficio
Escrito de incoación
Recusación del instructor o abstención
Declaración del inculpado
Pliego de cargos
(Diez días hábiles)
Trabajador propone prueba y alegaciones
(1 mes: puede ampliar a 15 días más)
- Interesado
- Instructor
- Representación del trabajador
- Delegados sindicales
Comunica a
Notifica al interesado
Anotación del expediente
Resolución
Contiene
- Hechos probados
- Falta cometida
- Artículos que tipifican
- Trabajador responsable
- Sanción
- Fechas de efectos
Propuesta de resolución
Vista a
Interesado
Representantes del trabajador
Representantes sindicales
Alega en 10 días
Práctica de la preuba
(motiva la denegación)
Cancelan
- Oficio
- Por parte
Leve: 3 meses
Grave: 1 año
Muy grave: 2 años
ADAMS

<table>
<tr><th colspan="3">Régimen de representación de personal</th></tr>
<tr><th colspan="3">Representación colectiva</th></tr>
<tr><td colspan="3">- Título II TRLET.
- Ley Orgánica de Libertad Sindical.
- Título XII del IV Convenio AGE del personal laboral.</td></tr>
<tr><th colspan="3">Representación colectiva</th></tr>
<tr><td>Delegados de personal</td><td colspan="2">Comités de empresa</td></tr>
<tr><td>Representación colectiva empresas de menos de 50 trabajadores.</td><td colspan="2">Representación colectiva empresas de 50 trabajadores o más.</td></tr>
<tr><td colspan="3">- Crédito de horas mensuales retribuidas para poder ejercer su función de representación:
• Hasta 100 trabajadores: 15 h.
• De 101 a 250 trabajadores: 20 h.
• De 251 a 500 trabajadores: 30 h.
• De 501 a 750 trabajadores: 35 h.
• De 751 en adelante: 40 h.
- La utilización del crédito horario tendrá carácter preferente, con la limitación de la obligación de comunicar previamente su número así como la incorporación al trabajo en el momento de producirse.
- Se puede acordar la acumulación de todas o parte de las horas sindicales de sus miembros en uno o varios de ellos.
- Tienen derecho a percibir las dietas y gastos de locomoción por la asistencia a reuniones convocadas por la Administración.</td></tr>
<tr><td>Garantías</td><td colspan="2">- Apertura de expediente contradictorio por sanciones por faltas graves, o muy graves.
- Prioridad de permanencia en el organismo o centro de trabajo en supuestos de suspensión o extinción de contratos por causas técnicas u organizativas.
- No ser despedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones desde el momento de la proclamación como candidato hasta 4 años después de concluido el mandato, siempre que el despido o sanción se base en la acción del trabajador en el ejercicio de su representación, sin perjuicio, por tanto de lo establecido en el art. 54 TRLET.
- Expresar colegiadamente, si se trata del Comité, con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su representación.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Reuniones y asambleas</td><td>Reuniones: convocatoria</td><td>- En los centros de trabajo.
- Fuera del horario laboral.
- Comunicación con 24 h. de antelación.</td></tr>
<tr><td>Asambleas: convocatoria</td><td>- En los centros de trabajo.
- En horario laboral.
Límites:
- Máx. 20 h. (10 h. para los Delegados/Comités/trabajadores y 10 h. para las Secciones)
- No perjudicará a la prestación de servicios.
- Preaviso al centro con 48 h. de antelación.</td></tr>
</table>

Representación sindical	
Secciones sindicales	Constituidas por los sindicatos conforme a Estatutos, LOLS y el Convenio.
	Las Secciones Sindicales que se constituyan en centros de trabajo de más de 250 empleados públicos por los sindicatos con presencia en los Comités de Empresa con el 10% en la elección estarán representados ante la Administración en su correspondiente ámbito, a todos los efectos, por Delegados elegidos por y entre sus afiliados en el número que resulte de aplicar: - De 250 a 750 trabajadores: 1. - De 751 a 2.000 trabajadores: 2. - De 2.001 a 5.000 trabajadores: 3. - De 5.001 en adelante: 4.
Cuota sindical	- Se descuenta de la nómina mensual. - Transferencia en favor del sindicato, con la correspondiente relación nominal.

Derecho supletorio	- TRLET. - Demás disposiciones legales/reglamentarias aplicables.